

1500147-53.2019.8.26.0626

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO RUAN GOMES MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa ADRIANO RUAN GOMES MENDES, qualificado(a)(s) às fls. 07, como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500147-53.2019.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500147-53.2019.8.26.0626

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO RUAN GOMES MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa ADRIANO RUAN GOMES MENDES, qualificado(a)(s) às fls. 07, como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 75/77.

Defesa prévia às fls. 105/108.

Recebimento da denúncia às fls. 113/115.

Audiência de instrução às fls. 143/144.

Alegações finais do Ministério Público apresentadas em audiência.

Alegações finais da Defesa às fls. 149/152.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a ADRIANO RUAN GOMES MENDES, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 03 de março de 2019, por volta das 14h, na Rua Camélias, nº 100, Jardim Carolina, esquina com a Rua Begônias, Mato Dentro, nesta cidade e comarca de Ubatuba, o réu trazia consigo, para o fornecimento e consumo de terceiros, 142 pinos de cocaína, com peso bruto de 88,4g, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado e relatado em denúncia, "policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram ADRIANO conduzindo uma bicicleta. Ao avistar a viatura, ele mudou de direção e se desfez de uma sacola. Efetuada a abordagem, em revista pessoal localizaram no bolso de sua bermuda R\$ 1.297,00 (um mil, duzentos e noventa e sete reais). Ao verificarem a sacola que ele tinha dispensado, encontraram 142 pinos de cocaína".

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 02/04 pelo boletim de ocorrência, às fls. 14 pelo auto de exibição e apreensão, às fls. 15 pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente, às fls 66/68 pelo laudo pericial.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em Juízo, a testemunha policial Antonio Carlos disse, em síntese, que o acusado ficou nervoso ao avistar a viatura policial. Abordado, com o réu, foi encontrada a quantia aproximada de R\$ 1.500,00 e a sacola que ele carregava as drogas. Em conversa informal com o réu ele disse que comercializava a droga num bar; o bar é na área central. O réu foi abordado em local distante. Declarou que não sabe dizer se no local havia uma barraca de caldo de cana. O local da abordagem é movimentado e fica na rua paralela da rodovia Osvaldo Cruz, próximo ao estabelecimento comercial chamado Marconi.

Em Juízo, a testemunha policial Carlos Eduardo declarou, em síntese, que o réu viu a viatura e ficou nervoso. Abordado, com ele, foi encontrada a quantia aproximada de R\$ 1.300,00; o outro policial viu o acusado dispensando uma sacola onde foi constatada a presença de droga, cocaína, aparentemente; o acusado estava andando na bicicleta e disse que venderia a drogas no bar do tato, localizado na região central da cidade. Disse que estava dirigindo a viatura e não se recorda do que o réu disse acerca do dinheiro. O local onde o réu foi abordado tinha uma barraca de caldo de cana e era distante 50 metros do local onde fora localizada as drogas.

Em juízo, o(a) acusado(a) ADRIANO RUAN GOMES MENDES, por sua vez, declarou que estava indo comprar um carrinho de bebê e um berço para seu filho que iria nascer. Disse que foi abordado em frente ao caldo de cana. Os policiais lhe disseram que ele teria jogado uma sacola com drogas, mas não é verdade. Não conhece os policiais que realizaram a sua abordagem. Estava de costas tomando um caldo de cana quando foi abordado.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é IMPROCEDENTE.

Em que pesem as declarações prestadas pelos policiais que realizaram a abordagem do acusado, os elementos de prova angariados no decorrer das duas fases da persecução penal não são suficientes para cravar um decreto condenatório.

Com efeito, o acusado foi abordado em local que distanciava, aproximadamente, 50 metros de onde a sacola contendo a droga foi encontrada. O acusado foi abordado próximo a uma barraca de caldo de cana. O suposto local onde a droga seria comercializada se localiza no centro da cidade, ou seja, muito longe do flagrante. O local da abordagem fica ao lado da rodovia Osvaldo Cruz, conhecida pelo tráfego intenso de veículos, bicicletas e pessoas.

Desse modo, pode ser que o réu era o portador da sacola contendo droga que fora lançada no asfalto, porém, o cenário delitivo, diante das circunstâncias acima narradas, não está cristalino para impingir ao réu a sanção criminal prevista para o crime de tráfico.

Em outras palavras, a responsabilidade criminal deve estar amparada em alicerces sólidos, cristalinos e incontestes. Se dúvida ou incertezas acometem o fato criminoso, o melhor destino a ser percorrido é o que leva à absolvição.

Nesse sentido: “Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria do apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é o bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou carrara, “a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime” (RJTJERGS 177/136).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO ADRIANO RUAN GOMES MENDES da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de estilo.

P.R.I.C.

Ubatuba, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA